

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1496/2535

นาย ประเทศ ไชย พัง ยาง
นาย สุทธิ จตุพร

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 241

โจทก์ซื้อทรัพย์สินพิพาทมาจากบุคคลภายนอกเพื่อนำมาใช้ในกิจการของโจทก์ในอาคารที่เช่าจากจำเลยโดยไม่มีหนี้อันเกี่ยวกับทรัพย์สินพิพาทระหว่างโจทก์และจำเลยสำหรับค่าน้ำ ค่าไฟฟ้าค่าโทรศัพท์ และค่าผลประโยชน์ตอบแทนที่จะต้องแบ่งให้จำเลยที่โจทก์ค้างชำระแก่จำเลยอยู่ก็เป็นหนี้ที่เกิดจากการดำเนินกิจการของโจทก์เพื่อประโยชน์ในการจัดการให้บริการแก่ลูกค้าที่มาติดต่อเท่านั้น มิใช่เป็นหนี้อันเป็นคุณประโยชน์แก่จำเลยเกี่ยวกับทรัพย์สินพิพาทซึ่งจำเลยครอบครองอยู่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 241 จำเลยไม่มีสิทธิยึดเหนี่ยวทรัพย์สินพิพาทไว้ ต้องคืนให้แก่จำเลยผู้เป็นเจ้าของไป

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นเจ้าของตึกแถว เลขที่ 185/90 โจทก์กับนายอาภรณ์ พฤกษ์ศรี ได้ร่วมกันเช่าตึกแถวดังกล่าวเปิดเป็นศูนย์ภาษา โจทก์เป็นผู้ลงทุนด้วยเงิน ส่วนนายอาภรณ์ลงทุนด้วยแรง โดยให้ค่าตอบแทนแก่จำเลยร้อยละ 30 ของยอดรายรับ ตกลงคิดค่าตอบแทนกันเดือนละครึ่งภายในวันสิ้นเดือน โดยเริ่มนับแต่เดือนธันวาคม 2527 เป็นต้นไป โจทก์ได้ออกเงินซื้อทรัพย์สินเพื่อใช้ในกิจการดังกล่าว

ทั้งสิ้น 19,915 บาท ตามบัญชีทรัพย์สินเอกสารท้ายฟ้อง เมื่อประมาณกลางเดือน ธันวาคม 2527 จำเลยไม่ยอมให้โจทก์เข้าไปดูแล และบริหารกิจการ โจทก์จึงได้ไป เข้าตึกแถวเลขที่ 185/147 ซึ่งอยู่ในซอยเดียวกันเปิดศูนย์ภาษาทำให้จำเลยไม่พอใจ ต่อมาโจทก์ได้ขนย้ายทรัพย์สินของโจทก์ออกไปจากตึกแถวของจำเลยนำไปเก็บไว้ที่ ตึกแถวที่โจทก์เช่าแห่งใหม่ จำเลยได้ไปแจ้งความว่า โจทก์ได้ลักเอาทรัพย์สินเหล่านั้น ไป พนักงานสอบสวนได้จับกุมโจทก์และมีคำสั่งให้โจทก์ขนทรัพย์สินกลับคืนมาไว้ที่ ตึกแถวของจำเลยเพื่อเก็บรักษาไว้ในระหว่างการสอบสวน ผลการสอบสวนปรากฏว่า ทรัพย์สินเป็นของโจทก์ พนักงานอัยการได้มีคำสั่งไม่ฟ้อง โจทก์จึงไปขอรับทรัพย์สินคืน จากจำเลย แต่จำเลยไม่ยอมคืนให้ ขอให้บังคับจำเลยคืนทรัพย์สินทั้งหมดแก่โจทก์ตาม สภาพเดิมหากคืนไม่ได้ให้จำเลยใช้ราคาพร้อมด้วยดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า จำเลยกับนายอาภรณ์ พุกษะศรี ได้ร่วมกันเปิดศูนย์ภาษาที่ ตึกแถวเลขที่ 185/90 โดยมีข้อตกลงกันว่านายอาภรณ์ เป็นผู้จัดหาครูมาทำการสอน และบริหารด้วยค่าใช้จ่ายของนายอาภรณ์เอง หากมีรายได้ จำเลยจะได้รับส่วนแบ่งใน อัตราร้อยละ 30 ของจำนวนเงินที่ได้รับก่อนหักค่าใช้จ่ายตลอดไป เมื่อตกลงกันแล้ว นายอาภรณ์ได้จัดซื้อทรัพย์สิน ตามบัญชีทรัพย์สินท้ายฟ้อง รวมทั้งจ้างครูผู้สอนและลูกจ้าง ซึ่งรวมทั้งโจทก์ด้วยมาดำเนินการ เริ่มแรกได้รับนักเรียนเข้ามา 7 คน ได้รับค่าเล่า เรียนทั้งสิ้น 11,700 บาทโจทก์เอาเงินดังกล่าวไปโดยไม่สุจริตและไม่ได้เข้ามา เกี่ยวข้องกับกิจการอีกเลย เป็นเหตุให้จำเลยไม่ได้รับส่วนแบ่งจากนายอาภรณ์กิจการ ได้ดำเนินมาประมาณ 1 เดือนนายอาภรณ์ไม่สนใจที่จะดำเนินการต่อไป จำเลยจึง ต้องเข้าดำเนินการแทน และจำเลยได้ทดรองออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ต้องรับ ผิดชอบสอนนักเรียน 7 คน ให้ครบหลักสูตร 3 เดือน ตามที่สมัครเรียนไว้ รวมเป็น เงินทั้งสิ้น 31,000 บาท ซึ่งนายอาภรณ์จะต้องคืนแก่จำเลย และยังจะต้องแบ่งเงินให้ จำเลยร้อยละ 30 ของยอดค่าเล่าเรียนที่รับไว้อีก 11,700 บาท คิดเป็นเงิน 3,510 บาท แต่นายอาภรณ์มิได้ชำระให้แก่จำเลย ส่วนทรัพย์สินตามบัญชีทรัพย์สินท้ายฟ้องนั้น

นายอาภรณ์เคยให้คนมาขนเอาไปบางส่วนแล้ว ยังคงเหลืออยู่ที่จำเลยเฉพาะทรัพย์สินตามบัญชีทรัพย์สินท้ายฟ้อง รายการที่ 6, 7, 8, 9 และ 10 เท่านั้น ซึ่งจำเลยจะต้องยึดหมายไว้จนกว่านายอาภรณ์มาคิดบัญชีหนี้สินให้เสร็จสิ้นกันก่อน ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนโจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาข้อกฎหมายตามฎีกาของโจทก์ว่า จำเลยมีสิทธิยึดหมายทรัพย์สินพิพาทหรือไม่ พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้เป็นยุติว่า โจทก์กับนายอาภรณ์ พฤษะศรี ได้ร่วมกันเปิดศูนย์ภาษาขึ้นที่ตึกแถวเลขที่ 185/90 ของจำเลย โดยรับสอนภาษาต่างประเทศให้แก่บุคคลทั่วไป โจทก์กับนายอาภรณ์ตกลงกับจำเลยว่าโจทก์เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการทั้งหมด และจะจ่ายผลประโยชน์เป็นค่าตอบแทนให้แก่จำเลยผู้เป็นเจ้าของสถานที่ในอัตราร้อยละ 30 ของรายได้ที่ได้รับ โจทก์ได้ซื้อเครื่องใช้ประจำสำนักงานชนิดต่าง ๆ และอุปกรณ์อื่น ๆ ตามบัญชีทรัพย์สินท้ายฟ้อง รวมราคา 19,915 บาท เพื่อนำมาใช้ในตึกแถวดังกล่าว เห็นว่า โจทก์เป็นผู้ซื้อทรัพย์สินพิพาทมาจากบุคคลภายนอก เพื่อใช้ในการประกอบกิจการของศูนย์ภาษา โดยไม่มีหนี้อันเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินพิพาทนั้นแต่อย่างใด ส่วนค่าน้ำค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ และค่าผลประโยชน์ตอบแทนที่จะต้องแบ่งให้จำเลยที่โจทก์ค้างชำระแก่จำเลยอยู่นั้น ก็เป็นหนี้ที่เกิดจากการดำเนินการของศูนย์ภาษา เพื่อประโยชน์ในการจัดการให้บริการแก่ลูกค้าที่มาติดต่อเท่านั้น หากเป็นหนี้อันเป็นคุณประโยชน์แก่จำเลยเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินพิพาทซึ่งจำเลยครองอยู่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 241 ไม่ จำเลยจึงไม่มีสิทธิยึดหมายทรัพย์สินพิพาทเหล่านั้นไว้จึงต้องคืนให้แก่โจทก์ผู้เป็นเจ้าของไป ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษามานั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย"

พิพากษากลับ ให้จำเลยคืนทรัพย์สินทั้งหมดตามบัญชีทรัพย์สินท้ายฟ้องให้แก่โจทก์ตามสภาพเดิม หากคืนไม่ได้ให้ใช้ราคา 19,915 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อย

ละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

(นำชัย สุนทรพินิจกิจ-สุชาติ สุขสมิตร-สนัด หมายสวัสดิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>